

BUIN, 29 NOV 2024

DECRETO TC. N° 454 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 275 de fecha 06 de julio de 2023, se aprueban las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de la licitación pública denominada "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal".

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 354 de fecha 21 de agosto de 2023, se adjudica la Licitación Pública denominado "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal" al Oferente UTP Aristo Consultores SPA. con Faseuno Consultores Limitada.

3.- Con fecha 22 de septiembre de 2023 en Decreto Alcaldicio TC N° 395, se designa al funcionario municipal Diego Requena Morales como Inspector Técnico del Servicio.

4.- A través del Decreto Alcaldicio TC N° 444 de fecha 17 de octubre de 2023, se aprueba el contrato suscrito con UTP Aristo Consultores SPA. con Faseuno Consultores Limitada.

5.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 376, de fecha 23 de septiembre de 2024, se toma conocimiento de la Resolución SECPLA N° 11/2024, correspondiente a la suspensión del plazo de ejecución del contrato "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal".

6.- El Memorándum N° 838, de fecha 25 de noviembre de 2024 donde la Dirección Jurídica envía a la Secretaría Comunal de Planificación pronunciamiento favorable respecto del aumento de plazo Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal.

7.- El Memorándum N° 1242 de fecha 26 de noviembre de 2024, por medio del cual la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Sr. Alcalde ampliación de plazo de contrato "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal"; adjunta la siguiente documentación;

- ✚ Informe SECPLA N° 93, de fecha 12.11.2024, elaborado por el funcionario municipal designado para la Inspección Técnica del Servicio.
- ✚ Prov. N° 15.711 de fecha 30.10.2024 ingresada por Mauro Huenupi Aceituno, Representante de la UTP Aristo-Faseuno, solicitando aumento de plazo de 215 días corridos desde la fecha de término de contrato.
- ✚ Prórroga de Certificado de Fianza N° F0028732-02 con vencimiento 30.09.2025.
- ✚ Prov. N° 15.711 de fecha 30.10.2024 ingresada por Mauro Huenupi Aceituno, Representante de la UTP Aristo-Faseuno, donde adjunta declaración de renuncia a cobros relativos a mayores gastos generales y/o indemnizaciones, lucro cesante o cualquier otro asociado al aumento de plazo.

8.- La Instrucción del Sr. Alcalde para decretar el aumento de plazo, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría Comunal de Planificación e informado por la Dirección Jurídica.

DECRETO.

1.- Autorícese el aumento de plazo otorgado al proyecto "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal" ID 2723-53-LE23, ejecutado por UTP Aristo Consultores SpA, RUT N° 77.200.490-7 con Faseuno Consultores Limitada, RUT N° 76.765.470-7.

2.- Es del caso señalar que, el contrato N° 129 del 3 de octubre de 2023, aprobado por Decreto Alcaldicio TC N° 444/2023, se indica que el plazo de la asesoría serpa de 315 días corridos; por tanto, la presente autorización se realiza por 213 días corridos, desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 02 de julio de 2025.

3.- La presente solicitud se realiza ante la necesidad de que pueda existir una óptima coordinación entre las tareas propias del Estudio de Capacidad Vial del Plan Regulador Comunal y el proceso de Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Buin en sus Áreas Urbanizables y de Desarrollo Prioritario. Cabe señalar, según la Resolución SECPLA N° 05/2024, complementada con la Resolución SECPLA N° 11/2024, el pronunciamiento de la Dirección Jurídica realizado en Memorándum N° 528/2024, el plazo de ejecución del contrato se suspendió desde el 12 de enero hasta el 09 de abril de 2024, de acuerdo al ítem 6 de las Bases Técnicas del proceso licitatorio. Es del caso indicar que el consultor renuncia a cobros relativos a mayores gastos generales y/o indemnizaciones (Punto 19.1 letra a) de las Bases Administrativas) y extiende la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato hasta el 30 de septiembre de 2025, ampliando así el plazo establecido inicialmente en el contrato. Asimismo, se informa que la presente modificación no afecta el ítem presupuestario, ya que refiere al plazo de ejecución del estudio y tampoco se verá afectada la imputación del servicio.

4.- Respecto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, su modificación se registrará de acuerdo a lo establecido en el Punto 16.2.1 letra a) de las Bases Administrativas que rigen el proceso licitatorio.

5.- La Dirección Jurídica redactará la modificación del contrato correspondiente, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

6.- La Unidad Técnica deberá de notificar al oferente, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL. GMG. VZS. MSS.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- Jurídica
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal.docx